

1501339-43.2022.8.26.0617
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA
Comarca: São José dos Campos
Foro: Foro de São José dos Campos
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 15/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ROMARIO WILDENBERG ALMEIDA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

ROMÁRIO WILDENBERG ALMEIDA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal, porque, segundo narrou a inicial, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São José dos Campos
Foro de São José dos Campos
2ª Vara Criminal
Av. Salmão, 678, - Jd. Aquários
CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP
Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1501339-43.2022.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501339-43.2022.8.26.0617 2022/000872
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ROMARIO WILDENBERG ALMEIDA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

ROMÁRIO WILDENBERG ALMEIDA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal, porque, segundo narrou a inicial, 19.09.2022, em horário não determinado, na Rua Vilaça, nº 772, centro, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, cerca de 10 kg de peças e esquadrias de alumínio, avaliados em torno de R\$ 1.000,00 pertencentes a Loredana Mathilde Giovanna Bagadi Barcellini, tendo o crime se consumado.

Recebida a denúncia em 23.09.2022 (fl. 63), o réu foi citado pessoalmente (fl. 81), apresentando defesa (fl. 85).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 86/87), foi colhida a prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual gravados em arquivo digital).

Em debates o Ministério Público requereu a procedência, nos exatos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O réu, interrogado em juízo, confessou a prática delitiva, dizendo que realmente subtraiu a res quando estava sob efeito de drogas. Está arrependido (arquivo digital).

A vítima LOREDANA MATHILDE GIOVANNA BAGDADI BARCELLINI declarou que é proprietária do imóvel furtado, que se encontrava desocupado. Na delegacia, reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade, anotando que seu prejuízo foi de aproximadamente R\$ 1.000,00 (arquivo digital).

O guarda municipal LUCAS DE LIMA LIPOZELLI, ouvidos em juízo, asseverou terem sido noticiados acerca de furto em andamento e deslocaram-se para o local, logrando êxito em capturar o suspeito ainda na mesma rua, a cerca de 80 metros do imóvel palco do crime. O acusado trazia consigo pedaços de alumínio que foram subtraídos do citado imóvel (arquivo digital).

Imagens do local dos fatos foram acostadas às fls. 20/23.

A confissão do réu, aliada à prova oral, documental e prisão em flagrante do acusado, na posse da res, momentos após a consumação do delito, são elementos de prova suficientes a demonstrar a existência e autoria delitivas.

Conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores, inclusive em recurso especial repetitivo julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o furto consuma-se quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiros, em virtude de perseguição imediata (teoria da amotio).

Veja-se:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado"

(REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

Não há falar-se, portanto, em tentativa.

Não é o caso de aplicação do princípio da insignificância, ante o valor da res (cerca de R\$ 1.000,00), tampouco em privilégio, ante a reincidência do acusado.

Presentes, portanto, todas as elementares do delito do art. 155, caput, do Código Penal, e ausentes excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do réu em suas penas é impositiva.

Resta fixar as reprimendas.

O réu possui antecedentes criminais e é reincidente. A condenação referente ao processo nº 1519150-44.2019, da 4ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 17.08.2020 e para Defesa em 20.08.2020 (fl. 31), é utilizada, logo, nesta etapa, e as condenações referentes ao processo nº 1500116-26.2020, da 4ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 19.11.2020 e para Defesa em 03.12.2020 (fls. 32/33), processo nº 1500831-39.2018, da 3ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 29.04.2019 e para Defesa em 02.05.2019 (fls. 33/34); e ao processo nº 1500822-72.2021, da 3ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 25.01.2022 e para Defesa em 16.02.2022 (fls. 32/33), posteriormente na consideração da reincidência específica, a não caracterizar bis in idem.

Assim tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

"(...)Maus antecedentes. Reincidência. Inexistência de violação ao princípio do non bis in idem. Condenações diversas (...). Recurso ordinário ao qual se nega provimento".

(RHC 92611, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013).

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

A motivação do crime foi a ordinária à espécie, qual seja, locupletamento

patrimonial.

As circunstâncias e as consequências do delito foram comuns.

Em nada contribuiu o comportamento da vítima para a prática do crime.

Diante desse quadro, em que não são favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) não é o comum, motivo por que fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do acusado.

Na segunda fase, a agravante da reincidência compensa-se com a atenuante da confissão espontânea, valioso meio de prova que confere ao julgador a certeza moral de uma condenação.

Aliás, a atual jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido, tendo a Corte Superior decidido a matéria em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, com efeito vinculante:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido" (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

Não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, ficando as penas definitivamente fixadas em 01 (um) ano, 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o unitário no piso.

O regime de cumprimento de pena, ante sua quantidade, reincidência e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é o inicialmente fechado (art. 33, parágrafo 2º, 'a' e parágrafo 3º do Código Penal), conclusão que não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, execução provisória da reprimenda privativa de liberdade.

A reincidência do réu em crime doloso obsta também a concessão do sursis (art. 77, I, do Código Penal), e a substituição prevista no art. 44 do Código Penal, relevando anotar que, além de específica, a recidiva é múltipla.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar ROMÁRIO WILDENBERG ALMEIDA DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal, a 01 (um) ano, 02 (dois) meses de reclusão (regime inicial fechado), além de 11 (onze) dias-multa.

Deverá o acusado permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou sua segregação provisória não se alterou, configurando a sentença condenatória, antes, um plus a desautorizar a apelação em liberdade. Recomende-se onde se encontra.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 15 de dezembro de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA